



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 04 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ABALOS, MARCELO GABRIEL Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL ARGENTINO-MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AÉREA ARGENTINA SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22001389/2011/CA3, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada el 17/02/2022, contra la resolución del 08/02/2023 que, en lo que aquí interesa, reguló los honorarios profesionales por la labor desarrollada en primera instancia a la Dra. Flora Yolanda MOLINA por la parte actora, en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE (\$58.577); y por la labor desarrollada en segunda instancia al Dr. Gustavo E. DOCE, por la parte actora, en la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES (\$17.573).

El recurso se concede en fecha 26/05/2022 y quedan los autos en estado de resolver el 08/03/2024.

II- Que, la parte apelante considera elevada la regulación de honorarios profesionales a los letrados de su contraria.

Fecha de firma: 04/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3485616#406233189#20240404094607451

III- a) Que, en primer lugar, cabe aclarar que los honorarios pertenecientes a la Dra. Flora Yolanda Molina han sido expresamente desistidos por sus herederos en fechas 01/02/2024 y 06/02/2024, por lo que no serán analizados por este Tribunal.

Seguidamente, corresponde señalar que los honorarios aquí apelados, se encuentran debidamente encuadrados en la ley 21839 (T.O. 24432).

Ello es así en virtud de que las labores del letrado se desarrollaron en períodos previos a la vigencia de la ley 27423, conforme el criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, en autos "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1", donde expresó que "... en los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación ("Fallos": 321:146; 328:1381; 329 :1066, 3148, entre otros)...".

Que, asimismo debe remarcarse que en dicho precedente, la mayoría del Tribunal sentó que, a los fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio.

b) Arribado a este punto, y partiendo de que -en relación a las pautas legales- el monto del juicio es una más pero no la única, para regular los honorarios de autos

Fecha de firma: 04/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3485616#406233189#20240404094607451



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

debe ponderarse lo normado por el art. 13 de la ley 24.432 y por los incs. b), c), d) y f) del art. 6 de la ley 21.839.

Que, sentado lo anterior, de un análisis de estos actuados -demanda interpuesta el 27/11/2011- y en virtud de la calidad y eficacia de las labores desarrolladas y de conformidad a las pautas establecidas en la Ley 21.839, T.O. Ley 24.432 surge que la regulación recurrida responde a las mismas. En consecuencia, se impone rechazar el recurso y confirmar la resolución atacada.

IV- Que, finalmente, cabe señalar que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal, con anterior integración en los autos: "TOPINO CARLOS JOSÉ C/ L.T. 14 RADIO GENERAL URQUIZA - LABORAL", Expte. N° 26-59.952-5.194-2.000; y con la actual integración en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305 /2020, sentencia de fecha 20/08/2020; "HUARANCA, JOSUE LUIS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. N° FPA 20358/2018/CA1, sentencia del 09/09/2020, entre otros.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso y confirmar la resolución apelada.

Fecha de firma: 04/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3485616#406233189#20240404094607451

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

EN DISIDENCIA

VOTO EN DISIDENCIA DE LA DRA. BEATRIZ ESTELA ARANGUREN
: Y VISTOS:... **CONSIDERANDO:** I-..., II-..., III- a)...., b) En tal sentido y, atendiendo a que la base económica en la presente causa arroja un monto de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS (\$379.893,05) se advierte que asiste razón al apelante y que deben establecerse adecuadamente los emolumentos pertinentes.

Así, la regulación de honorarios practicada en fecha 08/02/2024 resulta excesiva, toda vez que no ha respetado las pautas arancelarias de la ley 21.839 (T.O. 24432) -ver. arts. 6 -incs. a) y c)- 7, 14 y 38 de la ley 21839 (T.O. 24432)-, ni las pautas dispuestas en la sentencia de fecha 17/08/2018.

En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejar sin efecto en lo

Fecha de firma: 04/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3485616#406233189#20240404094607451



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

pertinente la resolución atacada, y fijar los honorarios profesionales del Dr. Gustavo E. DOCE en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$7.407.91) en proporción de ley por su actuación en Segunda Instancia; todo de conformidad con lo normado por los arts. 6 -incs. a) y c)- 7, 14 y 38 de la ley 21839 (T.O. 24432).

IV- ...

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, dejar sin efecto en lo pertinente la resolución atacada, y fijar los honorarios profesionales del Dr. Gustavo E. DOCE en la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$7.407.91) en proporción de ley por su actuación en Segunda Instancia; todo de conformidad con lo normado por los arts. 6 -incs. a) y c)- 7, 14 y 38 de la ley 21839 (T.O. 24432).

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 04/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3485616#406233189#20240404094607451